

1503378-60.2021.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/04/2022
... - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WELLINGTON JOSE DOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1503378-60.2021.8.26.0548
Autos nº 1166/2021

Vistos etc.,

I - WELLINGTON JOSÉ DOS REIS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1503378-60.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1503378-60.2021.8.26.0548
Classe - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WELLINGTON JOSE DOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1503378-60.2021.8.26.0548
Autos nº 1166/2021

Vistos etc.,

I - WELLINGTON JOSÉ DOS REIS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 12h30min, na Rodovia Miguel Melhado de Campos, altura do nº 10, Jardim Marisa, nesta cidade e comarca de Campinas, guardava, para o fim de tráfico, 28 (vinte e oito) microtubos plásticos contendo um total de 12,1g (doze gramas e um decigrama) de cocaína e 04 (quatro) invólucros plásticos, do tipo filme, contendo um total de 17,6g (dezessete gramas e seis decigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 32,00 (trinta e dois reais). Notificado (fls. 80), o acusado apresentou defesa prévia a fls. 84/85. Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 10 de janeiro de 2022, ocasião em que designada a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 90/91). Então, o réu foi citado por videoconferência a fls. 133. Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, o acusado foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de teleaudiência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 134). Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, pleiteou absolvição (termo de debates de fls. 135/137). É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 11/12, Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 56/58 e Guia de Depósito Judicial de fls. 68.

Quanto à autoria, o acusado, na fase policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, negou a prática do tráfico; disse que trabalhava com reciclagem e apenas estava próximo a um barraco quando foi abordado pelos policiais civis; negou que a droga ou a bermuda em cujo interior foi localizado o dinheiro lhe pertencessem.

Por outro lado, ambos os policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram que, em breve campana no local dos fatos, por cerca de cinco a dez minutos, já conhecido como ponto de tráfico, avistaram o momento em que o acusado, após receber dinheiro de algumas pessoas que o abordavam, dirigia-se até um barraco, às margens de uma rodovia, pegava a droga e a servia aos usuários, e, após a transação comercial, dirigia-se até uma bermuda pedurada em um varal, em nítida atitude de traficância. Em abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi localizado; contudo, no barraco em que o avistaram pegar o entorpecente, houve êxito no encontro das porções de cocaína e maconha, e, no bolso da bermuda, o encontro da quantia em dinheiro apreendida; indagado, o réu negou a prática do crime. Finalmente, ambos o reconheceram em audiência.

Cumpra esclarecer que as palavras dos policiais civis podem e devem embasar a decisão condenatória, uma vez que não há qualquer razão para a suspeição e estão em total harmonia com as demais provas dos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Não há que se falar em contradição ou insegurança nos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação.

Observo que eventual esquecimento acerca de detalhes da ocorrência não tem o alcance pretendido pela Defesa; assim, irrelevante se era no interior de um batente ou no buraco de uma parede de uma porta de bar, ou, ainda, se foi presenciada pelos policiais mais de uma venda; o fato incontroverso é que o réu guardava, no interior de uma sacolinha, as porções de maconha e cocaína, prontas ao consumo de terceiras pessoas.

Ademais, cumpre destacar que o próprio policial Wilson retificou a questão de ser um bar; na verdade, restou evidente que houve apenas interpretações diversas pelos agentes da lei acerca do mesmo local em que o acusado guardava o entorpecente. Também igualmente irrelevante o fato de não terem sido abordados usuários e outras testemunhas estranhas ao quadro policial, ou, ainda, de não terem os agentes da lei fotografado a ação criminosa, uma vez que os milicianos relataram que a campanha durou cerca de cinco a dez minutos, tempo suficiente para presenciar a venda realizada pelo réu, e, em razão de estarem em apenas uma equipe para a abordagem, priorizaram a detenção do traficante em detrimento da do comprador.

No mais, totalmente descabida a alegação no sentido da necessidade de mandado de busca e apreensão; ao contrário, inicialmente, cumpre destacar que o barraco não era domicílio do réu; ademais, conforme entendimento do STJ, em se tratando de crime de tráfico na modalidade "guardar", que é de caráter permanente, a sua consumação se protai no tempo, de modo que desnecessária a apresentação de qualquer mandado de busca e apreensão.

Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação se protraí no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância (ut, HC 407.689/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2017), inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime." (STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1580188 / MS - Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK - Quinta Turma - j. 13/10/2020).

Improcede, ainda, a tese da Defesa no sentido de que a droga poderia pertencer a uma outra pessoa, uma vez que não parece crível que um traficante fosse abandonar seu tóxico sem vigilância próxima.

Além disso, conforme relatado pelo policial Wilson, em audiência, o próprio acusado disse que a bermuda em cujo interior foi localizado o dinheiro proveniente do tráfico, lhe pertencia.

No mais, o fato de não ter sido localizada droga ou qualquer quantia em dinheiro na posse do acusado não tem o alcance pretendido pela Defesa; ao contrário, restou devidamente comprovado que o réu, após a transação comercial ilícita, dirigia-se até a bermuda em cujo interior guardava os valores recebidos, de modo a tentar despistar a ação policial.

Assim, não obstante a negativa do acusado, patente o cometimento do crime de tráfico de drogas e a sua condenação é de rigor.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Tendo em vista a sua reincidência específica (certidão de fls. 36/37), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, a segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixei o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que se declarou catador de reciclagem em audiência. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente específico e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja

previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes.” (STJ – HC 391.985/SP – Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS – Quinta Turma – j. 27/06/2017).

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado WELLINGTON JOSE DOS REIS, qualificado nos autos (RG nº 71.287.695 - IIRGD - fls. 75), à pena segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Reincidente específico e também de acordo com o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá o acusado iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado.

Neste sentido, o seguinte julgado: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - Sendo o paciente reincidente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente. Habeas Corpus não conhecido.” (STJ - HC 434.946/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

Reincidente específico e preso por força deste processo, NÃO poderá apelar desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro “Rol dos Culpados”.

Finalmente, decreto a perda dos valores apreendidos (R\$ 32,00 – trinta e dois reais – Guia de Depósito Judicial de fls. 68) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei n.º 11.608/03 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA